

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1365/2533

นายรุ่ง สพสมัย

โจทก์

นายสนั่น โชติมา

จำเลย

นายสนั่น โชติมา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้องโจทก์โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 128)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 227,8870,8871, และ 8872 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด และบ้านเลขที่ 7 ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้จำเลยส่งมอบที่ดินและบ้านดังกล่าวให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินและบ้านดังกล่าวอีกต่อไป และให้จำเลยชำระค่าเสียหายถึงวันฟ้อง (วันที่ 5 กันยายน 2527) จำนวน 1,450 บาทและค่าเสียหายเดือนละ 800 บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินและบ้านดังกล่าวเสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 121,119)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กับค่าเสียหาย
อีกเดือนละ 800 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นเวลา 7 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กับค่าเสียหาย
อีกเดือนละ 800 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นเวลา 7 ปีมาวางจนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>